

עין משפט
נר מצוה

וא מיי פיה מהל' מטמאל' משכנ' ומושב היט' טושע' יוד' סי קלי פטיק' ין:

בב ב ג מיי פיי' מהל' שאל' צנות הטומאה הלכה יג:
בג ד מיי פיי' מהלסת' משכנ' ומושב הלכה א':

תוס' הרא"ש

להם אבל פשיטא שלא היו יושבות שבעה על דם ירוק שרואות אחר דם אדום דם אדום הוא דראי טמא ודם ירוק מספקין להו שאם היו יושבות ו' נמי על דם (אדום) ירוק (א) וזאת דם אדום לא היתה זאת תקנה להם שהיו טועות בין נדה לזבה אלא שרואות דם אדום ומשלימותו לדם ירוק דלא מספקא להו בדם ירוק כלל אלא מחשבי ליה טמא כמר דם דם שבקיא לקרא הדוא דחיק ומקי אנשניה דרחויא בעלמא הוא דדייק רמי בר חמא לאוקמי להוהוביה ולאו עיקר הוא ואהיו גופיה לא סביר להו היא אלא דמקשה אנן נמי ניספרינ' דאמר יום יודע נעטמו של התנא למה אינה סופרת יום שפוסקת בו ולקמן נמי בפ' בתרא אמרינן אטו רב ככתאי אמרה לשמעתיה דאמרי יום שפוסקת בו סופרתו למנין ו' ומיהו ר' יוסי אית ליה הכי בפ' כיצד שולין דקאמר ובה תחלת היום עולה לא בסופה וכיון שחללת היום עולה לה בסופה א"כ כ"ש שסוף היום עולה לה בתחלת קי"ו מנחה שאין תחלת היום עולה לה בסופה סוף היום עולה לה בתחלתה כ"ש ביום פורשי' נמי בתחלתה כ"ש ביום כיון שתחלת היום עולה לה בסופה מוסף היום עולה בתחלתה:
שלישית שכבת ורע מהו שסתורי' ביורה פורשי' ששימשה ביורה דפולטת לאחר ג' ימים אינה טמאה משום שכבת מוסרי' ומשכחת לה נמי לרבנן דאמרי שש עונות שלימות בעי' גנון משמשי' ביום א' וראתה אחרי' וכן פליגי ביום ב' וביום ג' ובפ' מי ביום ד' קודם שעברו על זה שש עונות או אינן כגון נספורה ו' נקיים וביום ה' טבלה וטוהר' כדאמר לקמן אחרי כשתה תטהר אלא שאמור חכמים אסור לעשות כן שמה תבא לידי ספק:
ולישעניך וב גופיה היכי סתה נראה שדברי רבא נדחו כן אין להשיב על זה הלכך יש להחמיר בפולטת כיון דלא איפשר בהם הפשיטא להו וסותרת יום אחד דאימור וראה היא אכן לקמן בפ' יוצא דופן סביר כולה אפורא דרוראה היא ואפילו לרבי שמעון ולרבנן פשיטא להו דרוראה היא ונראה דרבא גזירה הדי ביה כיון שהקשו על דבריו וזה מצא שחושב וצ"ג דלקמן בפירקין גבי ימי לידה דקאמר רבא ורבי סותרת ועולה דויק ליה מדתניא ואחר תטהר שלא תהא טומאה מפסקת בדיקא ואם אינה עולה איפסיק ליה לידה משמע חלית ליה שלא תהא טומאת זיבה מפסקת ביניין איכא למימר דטומאת לידה חשיב ליה כעין זיבה משום דטמאה ו' ימים אבל מטומאת קרי אפסר שחור בו הלכך צריכה כל אשה ליהרהר שלא תתחיל ימי ליבונה עד יום חמישי לשימורשה כגון אם שמשתי ביום ואשון היא יום חמישי תחלת ספירתה שטא לא תוכל לוהר שלא בשש עונות שלימות בעיין

בשבת פקח ו' עיקרא:
ורר על בגדי חבר. מרלא נקט נגע משמע דאי לא טבל היה מטמא מדרס כמו זב והא דאמרינן בפ' הניזקין שמת תשב עליהן אשתו נדה לא קאי אלא אבגדי פורשים מדרס לאוכלי תרומה אבל עם הארץ עצמו עושה מדרס בלא חשש אשתו וכן צינורא שלו טמאה כדאמרינן לקמן בפעמתינן משום דעשאהו לגמרי כזב ותימה אמאי אינו מטמא בחיטט נמי כזב. ובפ' הניזקין משמע שאינו מטמא בחיטט דקאמר החם גבי מוקף צמיד צמיד פתיל שמת הסיטתם אשתו נדה וקאמר נמי החם גבי חלה שבכפישה כשבא עם הארץ לישול נוטל את שניהם אלא מאי שאינו מטמא אותה בחיטט וכן בפ"ב דע"ז ובפ' אין דורשין גבי ימי חמוריו ופועליו טענין

לג:

השיצו וכולהו אמוראי סברי פרק יוצא דופן [לקמן דף מצב].
דרוראה היא וסמרה אף לר"ש וכ"ש לרבנן והא דקאמר רבא לקמן (דף לג.) ואחר מטהר שלא תהא טומאה מפסקת ציניהם אציי אומר שלא תהא זיבה מפסקת ציניהם משם אין להוכיח דרבא לא חזר צו דהתם איירי

בטומאת לידה שטמאה ו' ועושה משכנ'

ומושב כמו נדה ולכך קאמר שלא תהא מפסקת אבל קרי ללא סותר אלא יוס א' לא מפסיק:

למהרתנו אמר רחמנא. ורבא סבר ללא משמע מלטהרתו שלא תהא טומאה מפסקת:
ורמיניהו ע"ו ספקות שורפין דכומי דמתני' ע"ה הוא קפריך דעלמספקי' ליה צוועל נדה והא קתמי דעל ספק צגדי עם הארץ שורפין א'אכל פשיטא דליכא ספקי טוזה שאין שורפין עליהם את התרומה *כגון טומטוס צלזון או צאודס וכיוצא צו וצמסקנא דלומר ספק צועל צרחוק ספק צועל צקרוצ ואפילו צועל צקרוצ שמה לא השלימתו לדם ירוק לא היה צריך לעשות ספק ספיקא כדפירשנו או שמה נראה להחמיר בזה כמו בצסק צגדי ע"ה לכך משכח ציה ספק ספיקא ומכאן קשה על מה שפירש"י בפ"ק דשבת (דף טו:). על הך י (בבביתא) דעל ו' ספקות כו' על ספק מי רגלי אדם שכנגד מי רגלי צהמה ופירש דהשתא יס להסתפק שמה של צהמה הן ואפילו של אדם הן שמה של חבר הן והכא משמע דעל ספק ספיקא אין שורפין ומיהו אין להשוות גזירה חכמים דפעמים נראה להם להחמיר אפילו בצסק ספיקא ור"ת פי' התם דכיון דהם כנגד מי רגלי צהמה ודאי דעוצד כוכבים הם דישאלא היה נפנה לצדדין כדלמר ו' צהניזקין (דף סד) וקשה דאפילו ודאי הם דישאלא שורפין משום דשמה דע"ה הן כדשרפינן על ספק שורקין הנמנאלים צההיא י (בבביתא) ועוד דלטומאה דעוצד כוכבים לא שרפינן תרומה כדלמר לקמן (דף לג.) עצדו רצנן היכרא דלא לישרוף עליה תרומה וקדשים ונראה לפרש דלהכי נקט כנגד מי רגלי צמה דלא ניכר שאינה של צהמה שאינן דומיין לאותן שכנגדן וליכא אלא ספיקא אחת אבל אם היה להסתפק בשל צהמה לא הוי שרפי דהוי ליה ספק ספיקא:

שדרם ע"ז בגדי חבר. והם נגעו צתוימה והא דלא אוקי כגון שנגע הכומי צתרומה משום דמתמינתין לא איירי צהכי:

בבבבתי ערום. והא דלא אוקי כגון שדרם צרגלו יסוק משום דאי היה לצוש צגדים שיצצה עליהן אשמו נדה אע"ג דטצל הוי אצ הטומאה כדלמר צת"כ והטושא את המדרס הרי הוא מטמא שנים ופוסל אחד לכך מוקי צערוס כדשפירש מן המדרס לא היה אלא ראשון כדלמאר צת"כ ו' ואינו מטמא כלי והוה מצי למימר כשהטביל גס הצגדים או שלצש צגדי צהכר:
ס בוע"ז נדה משוית ליה. ואיהו צכר שחול דעלמא וצוזאת סכר לעשות צטוב וכן אציי דסמונן:
ותיפוך ליה משום צינוורא דע"ה. דוקא לענין צינוורא עשאוהו כזב שאפשר לזהר ויכולין לעמוד צה אצל חומרה יתירה כגון משכנ' ומושב ויהסנן לא עשאוהו כזב דבצילהי הניזקין (גיטין סא:). פריך וליחוש שמה תסיטס אשתו נדה אצל להסיט דנפשיה לא איכפת לן ושמעתינן נמי מוכח דאין לו טומאת מדרס דאי אית ליה לעיל דפריך על ו' ספיקות כו' למאי דחשיב כומי כע"ה הוה ליה לאקשוי מתני' גופה אמאי קתמי מטמא משכנ' התחתון כעליון הא תחתונו של ע"ה הוי תחתונו של צו אלא ודאי אין לו טומאת מדרס והא דמשני צכומי שטצל ועלה ודרס כו' דאי משום טומאת ע"ה הא טביל ליה היינו משום דאי

בנות כותים פרק רביעי נדה

או משום נוגעת. ונוגע לא סותר:
דיה כצועלה. צו המונה וראה קרי אינו סותר אלא יוס אחד [וציס פ"ה מ"צ]:
ספסור יוס אחד. אס כן לא הוו רלופין ורחמנא אמר ואחר מטהר אחר אחר לכולן כלומר זמן אחד לכולן שיהו רלופין טהרתן:
לטהרסו אמר רחמנא. צצעת ימיס לטהרתו משמע טהרה אחת שלא תהא הפסקה ציניהם והיכי סתר קרי יוס א' ולא הוו רלופין:
אלא מאי אים כך למימר שלא תהא טומאה זיבה מפסקת ציניהן. שאס רואה אצו צו צותר את כל מה שמנה אצל קרי לא הוה הפסקה:
לפואך. מקוס:
רמא ליה סורא. רצ שמואל שטט שור לכדור רצ פפא:
על ספק צגדי עם הארץ. כלומר על צגדי עם הארץ אס נגעו צה נשרפת משום שמה טמא היה והאי כומי נמי תיפוק ליה אס נגע משכנ' צתרומה דתהא נשרפת משום דעם הארץ הוה וזהו ליה צגדי עם הארץ:
שצקיה. רצ פפא לאושפיזיה משום דכספיה ואולן לגצי רצ שימי:
מאי טעמא לא ששני ליה. מתני' דמנין אין שורפין על תחתונו של כומי את התרומה צכומי שטצל ועלה ודרס על צגדי צהכר דהיינו צמשכנ' ונגע והוה מדרס צתרומה:
לא צעל צקרוצ ככר עכרו ימי טומאתו וסלקא ליה טצילה:
משום צגדי עם הארץ מדרס לפרושים. כלומר כסס שמדרס מטמא אדם וצגדים כך צגדי עם הארץ מדרס לפרושים:
ססמא מאי. לתנא קמא דלמר נהגו ללכת צדרכי אצותיהן הרי אלו ככותיות פרשו ללכת צדרכי ישראליה הרי אלו ישראליה סתמא מאי:
עד שיפרשו. אבל סתמא כישראלית מכלל דלת"ק סתמא ככותיות:
והוריקו פניו. חרה לו שנטמאו צגדיו וקסם כהן גדול אצל אשמו של דזוקי לשאלה אס השלימה לדס ירוק או לא:
קאיין אנו צהן. אני מכיר צנשי דזוקים ששכן היה להן:
ותיפוק ליה. דלפילו עם הארץ ישראל דאינו צועל נדה קי"ה) צינוורא דע"ה מטמאה כל זמן שהיא למה:
רגל

בגדי עם הארץ ^אדאמר מר יבגדי עם הארץ מדרס לפרושין אמר ליה בכותי ערום:
בתנ"י בנות צדוקין בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותיהן הרי הן בכותיות פרשו ללכת בדרכי ישראל הרי הן כישראלית רבי יוסי אומר לעולם הן כישראלית עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהן:
גב' איבעיא להו סתמא מאי ת"ש בנות צדוקין בזמן שנהוגות ללכת בדרכי אבותיהן הרי הן בכותיות הא סתמא כישראלית אימא סיפא פרשו ללכת בדרכי ישראל הרי הן כישראלית הא סתמא ככותיות ^אאלא מהא ליכא למשמע מיניה ת"ש דתנן ר' יוסי אומר לעולם הן כישראלית עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהן מכלל דת"ק סבר סתמא ככותיות ש"מ תנו רבנן ^אמעשה בצדוקי אחד שספר עם כהן גדול בשוק ונתזה צנורא מפיו ונפלה לכהן גדול על בגדיו והוריקו פניו של כהן גדול וקדם אצל אשתו אמרה לו אף על פי שנשי צדוקים הן מתיראות מן הפרושים דם לחכמים חוץ מאשה אחת שהיתה בשכונתינו שלא הראת דם לחכמים ומתה ותיפוק ליה משום צנורא דעם הארץ אמר אביי בצדוקי חבר אמר רבא צדוקי חבר בועל נדה משוית ליה אלא אמר רבא

בבבבתי בנות צדוקין בזמן שנהגו ללכת בדרכי אבותיהן הרי הן בכותיות פרשו ללכת בדרכי ישראל הרי הן כישראלית רבי יוסי אומר לעולם הן כישראלית עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהן:
גב' איבעיא להו סתמא מאי ת"ש בנות צדוקין בזמן שנהוגות ללכת בדרכי אבותיהן הרי הן בכותיות הא סתמא כישראלית אימא סיפא פרשו ללכת בדרכי ישראל הרי הן כישראלית הא סתמא ככותיות ^אאלא מהא ליכא למשמע מיניה ת"ש דתנן ר' יוסי אומר לעולם הן כישראלית עד שיפרשו ללכת בדרכי אבותיהן מכלל דת"ק סבר סתמא ככותיות ש"מ תנו רבנן ^אמעשה בצדוקי אחד שספר עם כהן גדול בשוק ונתזה צנורא מפיו ונפלה לכהן גדול על בגדיו והוריקו פניו של כהן גדול וקדם אצל אשתו אמרה לו אף על פי שנשי צדוקים הן מתיראות מן הפרושים דם לחכמים חוץ מאשה אחת שהיתה בשכונתינו שלא הראת דם לחכמים ומתה ותיפוק ליה משום צנורא דעם הארץ אמר אביי בצדוקי חבר אמר רבא צדוקי חבר בועל נדה משוית ליה אלא אמר רבא

שאין גזרין על הצבור אלא א"כ רוב הצבור יכולין לעמוד בה ובגענו ובצינורא שלו איפשר ליוהר אבל במשכב ומושב והיטט לא רצו להחמיר. והא דקאמר אי משום ע"ה הא קא טביל ליה היינו משום דאי לא טביל הוה מטמא במגע את מה שדרס עליו משום דאוקי לה בכותי ערום והאי דנקט ודרס ולא נקט ונגע משום דבעי' דלהרי בגדי חבר תחתונו של כומי דאיירי ביה מתני' שטמאקין משכב תחתון כעליון. ותימה ולוקמה בלא טבל וכגון שיש רב מפסיק בין בגדי חבר לרגלו של כומי (פ"ל א' כיוון שמועם מגע הוא ולא משום מדרס דאי הוה משום מדרס אפילו יש רבר מפסיק הוא טמא) וי"ל דע"כ צריך לאוקמי בטבל כי היכי ד'

מסורת הש"ם

א) וניזוקין ג' בי"מ ט':
ב) קמא:
ג) [לקמן לג. סו: ע"ש סתה:
ד) סתהו פ"ד מ"ה שכת טו:
ה) מנינה יח:
ו)ש"ק]
ז) (נדרסת כה. וש"י ועיין נדרס עב.),
ח) [מוספתא פ"ה ה"א],
ט) [לעיל לא:
י) ח]
יא) מנינה כג.),
יב) ט) עיין מהרי"ם,
יג) י"ל דלא גרסי תמוס' צגמי' אלמא מפסיקא לא שרפינן תרומה ורמיננו וכו' דמלשון זה משמע דרמי הפסיקות אהדדי. מהרי"ם,
יד) י"ל ממתני'
טו) ג' [בסנהדרין דף קד:
טז) ט) י"ל מתני',
יז) עיין ד"ש],
יח) [גין לעיל קודם ד"ה שדרס],

תורה אור השלם

- וְאִם טָהָרָה מִזֻּבָּה וְטָהָרָה לָהּ שְׂבָעַת יָמִים וְאַחֲרֵי הַטָּהָרָה: ויקרא טו כח
- וְכִי יִטְהַר חֻבֵּם מִזֻּבָּה וְטָהָר לוֹ שְׂבָעַת יָמִים לְטָהָרָתוֹ וְכֵסֶם בְּגָדָיו וְרוּחָן בְּשָׂרוֹ בְּיָמֵים חַיִּים וְטָהָר: ויקרא טו יג

גליון הש"ם

תוס' ר"ה ורבינו וכו' כגון שופסוים כלזכר. לעיל מה ע"י:

מוסף רש"י

נוגעת היתה ולא סתרה. שאס נגעת צטוס טומאה איהי מותרת. דהא וספרה לה תמיז והאיכא [לקמן טז.]. על ספק צגדי עם הארץ. על ספיין של צגדי הארץ, דטולא מספקא לן שמה יצנה עליהם אשמו נדה [שבת יטו.].
בגדי עם הארץ מדרס. אט תומאה לטמא אדם ולטיל, מדרסס הז שטמאז אדם וכלס, דכמצי [ויקרא טו] ואיס אכר יעב טמאכנו יכסס צגדיו [ותנינא יח.].
לפרושיין. לאלולי מוליקן צטהרה [שם]. אלא מהא ליכא למשמע מיניה. דודאי ממניין לאו טולא דוקא, אלא חדא מינייהו דוקא, או ירשא או סופא ומאן אריך אטו הויא ולא ידעינן דם מינייהו דוקא דנגמר מיניה [שבת קכא.].

תוס' הרא"ש (המשך)

טהרות דמוקי לה במטהר חמוריו ופועליו לכך משום חשד כמג אדם אדם משמר מה שביד חבירו אבל משום היסט דעם הארץ לא איכפת ליה. ואומר ר"ת דלכך לא גזרו עליה טומאות היסט משום דאין לן אדם מעביר הכית במקום למקום. ומיהו במס' טהרות משמע דאפילו טומאת מדרס אין לו דתנן החם בפ"ו הנגבים שנסכנסו לכית אין טמא אלא מקום רגלי הנגבים ומה הם מטמאין את האוכלין ואת המושקין וכלי חרס הפתוחים אבל אצל משכבות ומושבות וכלי חרס המוקפין צמיד פתיל ואם יש עמהם עובד כוכבים או אשה הכל טמא ומתוך שמעתינ' נמי יש לירקק דאין מדרס למיפוך מההיא דעל ספק בגדי ע"ה תיקשי ליה מתני' גופה דלפי מאי דחשיב כומי כעם הארץ אמאי הנין שטמאן משכב תחתון כעליון הא תחתונו של ע"ה תחתונו של זב. אלא דראי אינו מטמא מדרס ומה שחלקו בטומאת ע"ה לפי שיש פקח ו' עיקרא:

^[1] נראה דצ"ל משום דעני לומר צגדי חסר תחתונו של כומי וכו'.
^[2] נראה דל"ל משום דעני לומר צגדי חסר תחתונו של כומי וכו'.
^[3] נראה דל"ל משום דעני לומר צגדי חסר תחתונו של כומי וכו'.
כאן המסקנ' דכרי רשענו, ועי' ר"ש טהרות פ"ח מ"ח